

Nr. 151 Sitzung der Reichswirtschaftskammer und der Deutschen Arbeitsfront vom 12. September 1939

R 43 II/324b, Bl. 68–77 Niederschrift der RWiK, Umdruck¹

Anwesend: StS Landfried, Präs. Pietzsch, Hupfauer (für Ley), Bremhorst (DAF-„Amt für Berufserziehung und Betriebsführung“), Hayler (RGr. Handel), GD Zangen (RGr. Industrie), MD Michel, MR Fischer, Krüger (RWiM).

Beginn:

Beginn:

[ZUSAMMENARBEIT BEIDER ORGANISATIONEN IM KRIEGE]

A. Präsident *Pietzsch* würdigte zunächst die Bedeutung des Entschlusses, wonach Vertreter der Deutschen Arbeitsfront und der Organisation der gewerblichen Wirtschaft zusammentreten werden, um wichtige sozial- und wirtschaftspolitische Fragen durchzusprechen und der Reichsregierung, insbesondere vor dem Erlass der einschlägigen Rechtsvorschriften, beratend zur Seite zu stehen². Die Bedeutung dieser Zusammenarbeit liegt einmal darin, daß nunmehr in völligem gegenseitigem Vertrauen die Männer der Wirtschaftsorganisation mit denjenigen der Arbeitsfront zur gemeinsamen Klärung der beiderseits wichtigen Angelegenheiten Zusammenkommen wollen, und zwar sowohl in der Spitze als auch in den Bezirken wie auch in den sich entsprechenden fachlichen Gliederungen. Zum anderen ist es von größtem Wert, daß nunmehr von Männern der Praxis alle Sorgen und Notwendigkeiten der einzelnen Betriebe draußen im Lande und der in ihnen schaffenden Menschen unmittelbar der Reichsregierung unterbreitet werden können. Das Ziel dabei ist die größtmögliche Steigerung des Leistungswillens und der Leistungsfähigkeit.

Gemäß den mit Staatssekretär *Landfried* geführten Besprechungen soll die Zusammenarbeit zwischen den Männern der Wirtschaftsorganisation und der Deutschen Arbeitsfront im einzelnen wie folgt gestaltet werden.

1. An der Spitze treten regelmäßig oder immer dann, wenn es erforderlich ist, die Vertreter der Wirtschaftsorganisation und der Deutschen Arbeitsfront so zusammen, wie es in der heutigen Sitzung der Fall ist³. Diese Männer beraten allgemeine Fragen, die das gesamte Reichsgebiet betreffen. Sie treten an die Reichsregierung mit ihren Vorschlägen heran. Andererseits sollen keine Gesetzesvorschriften sozial- oder wirtschaftspolitischen Inhalts erlassen werden, ohne daß sie vorher mit den betreffenden Vertretern der beiden Organisationen besprochen und geklärt worden sind.

¹ Vom Leiter der RWiK *Pietzsch* am 20. 9. 1939 an RKabR *Willuhn* übergeben, in der Rkei nach Kenntnisnahme durch RKabR *Killy* am 22. 9. z. d. A. verfügt; R43 II/324b, Bl. 66 f. Kurze Ergebnisniederschrift (wohl des RWiM) in R 3101/10314, Bl. 242 f.; hieraus die Teilnehmerliste. Die Sitzung fand im Gebäude der RWiK zu Berlin statt; Einladung nicht ersichtlich.

² Lt. Parallelniederschrift (o. Anm. 1) vereinbart in Unterredungen zwischen *Pietzsch* und *Hupfauer*, dem Leiter des DAF-Amtes „Soziale Selbstverantwortung“. Dahinter stand die Absicht, den schon in der Leipziger Vereinbarung von 1935 (ARH II/1, Nr. 121) vorgesehenen „Reichsarbeits- und -wirtschaftsrat“ im Zeichen der durch den Krieg gebotenen Kräftekonzentration endlich zu beleben und damit die jahrelangen Querelen zwischen DAF und RWiM bzw. OgW zu beenden; Hinweis im DAF-Schreiben vom 11. 5. 1942 an ORR *Rigler*/RWiM: R 3101/10314, Bl. 230 f. Allgemein vgl. *SMELSER*, *Ley*, S. 261 f.

³ Zuzufolge der RWiM-Niederschrift (o. Anm. 1) sollte dies der sog. engere Beirat der RWiK sein, bestehend aus dem Präsidenten und den Leitern der Reichsgruppen der OgW, seitens der DAF „die Leiter der wichtigsten Arbeitsgebiete und die Leiter solcher Fachämter, die innerhalb der Wirtschaft korrespondierende Reichsgruppen bzw. eine große Zahl von Wirtschaftsgruppen haben“.

2. In den Bezirken bestehen insofern Schwierigkeiten, als sich die Gaue und Wirtschaftskammerbezirke nicht mit den Wehrkreisen decken. Da aber die Wehrkreise nunmehr zur Grundlage der verfassungsmäßigen Bezirkseinteilung geworden sind⁴, müssen sie auch hier zugrunde gelegt werden. In einer zu erwartenden Vorschrift des Reichswirtschaftsministers sollen sich die Bezirkswirtschaftsämter bei Erledigung ihrer Aufgaben weitgehend der Wirtschaftskammern in der Organisation der gewerblichen Wirtschaft bedienen. Regelmäßig wird also in den Bezirken die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaftsorganisation und Deutscher Arbeitsfront verwirklicht werden durch den Leiter einer mit der Federführung beauftragten Wirtschaftskammer und den oder die im Wehrkreis sitzenden Gauobleute der Deutschen Arbeitsfront. Es ist dabei zu erwägen, ob dann, wenn es sich um mehrere Gauobleute handelt, jeder von ihnen mit der Federführung für ein bestimmtes Wirtschaftsgebiet betraut wird. Einzelbesprechungen hierüber bleiben vorbehalten. In der Wirtschaftskammer findet die Deutsche Arbeitsfront eine Stelle, die als Zusammenfassung sämtlicher Wirtschaftsorganisationen im Bezirk, sowohl der rein bezirklichen als auch der fachlichen, alle fachlich-bezirklichen und rein bezirklichen Fragen klären kann.

Was die sachliche Gemeinschaftsarbeit zwischen Deutscher Arbeitsfront und Wirtschaftsorganisation in den Bezirken betrifft, so muß daran festgehalten werden, daß nach wie vor die Reichsregierung und die Reichstreuhänder der Arbeit die ausschließliche *Entscheidung* in allen sozialpolitischen Fragen haben, so daß also etwaige Neuordnungen oder Änderungen bestehender Vorschriften nicht durch die beiden Organisationen, sondern durch die behördlichen Stellen, insbesondere also durch die Reichstreuhänder der Arbeit, erlassen werden müssen. Aus der Gemeinschaftsarbeit der beiden Organisationen sollen jedoch vor allem dem Reichstreuhänder der Arbeit fortlaufend Vorschläge wegen der Verbesserung der bestehenden oder zu erlassenden Vorschriften und der zu treffenden Maßnahmen gemacht werden. Was das Verhältnis zu den einzelnen Betrieben angeht, so muß grundsätzlich daran festgehalten werden, daß alles, was aus dem Betriebe herauskommt und was in ihn hineingelangt, nur über den Betriebsführer zu leiten ist.

3. In den einzelnen Fachgebieten arbeiten die Fachämter der Deutschen Arbeitsfront mit den entsprechenden Reichsgruppen und Wirtschaftsgruppen der Wirtschaftsorganisation zusammen. Auch hier soll die Gemeinschaftsarbeit zwischen den beiderseitigen Gliederungen dazu führen, daß die gemeinsamen sozialen und wirtschaftspolitischen Fragen geklärt und den zuständigen Stellen des Staates zweckmäßige Vorschläge gemacht werden.

Dr. Hupfauer stimmte für die Deutsche Arbeitsfront den Ausführungen des Präsidenten Pietzsch grundsätzlich zu.

B. Nunmehr wandte man sich zwei Einzelfragen zu, nämlich zunächst der Unterstützung derjenigen Personen, deren Ernährer eingezogen sind. Soweit die Eingezogenen in einem Arbeitsverhältnis standen, bleibt dieses bestehen, jedoch ruhen die sich aus ihm ergebenden Rechte und Pflichten. Ein Rechtsanspruch auf Weiterzahlung des Lohnes, des Gehaltes oder eines sonstigen Arbeitsentgeltes besteht deshalb nicht. Grundsätzlich werden jedoch die Personen, die von dem Eingezogenen ernährt wurden, vom Staat unterstützt⁵. Den Betrieben bleibt es überlassen, ob und wieviel sie ihrerseits den Angehörigen des Einberufenen als Entschädigung zahlen wollen; lediglich nach oben sind die Zahlungen dadurch begrenzt, daß, wenn der Betrieb mehr als 85 vom Hundert des Gesamteinkommens als Entschädigung zahlt, die staatliche Unterstützung sich entsprechend verringert.

⁴ Die vom GBW erlassene VO über die Wirtschaftsverwaltung mit 1. DVO, beide vom 27. 8. 1939 (RGBl. I S. 1495, 1519) hatte für jeden Wehrkreis eine bestehende Behörde (RStH, preuß. OP/RegPräs., Landesministerium) mit der „einheitlichen Ausrichtung und Lenkung“ aller kriegswirtschaftl. Maßnahmen beauftragt, ihnen dazu Bezirkswirtschaftsämter zugeordnet und diesen auch die Kammern und sonst. Gliederungen der OgW unterstellt. Geh. Entw. vom 24. 8. 1939 s. R 3101/32238. Die Presse durfte über sie erst nach Kriegsausbruch und nur anhand der DNB-Notiz berichten; NS-PRESSEANWEISUNGEN 7/II, Nrr. 2999, 3004, 3017, 3020 f., 3056. Vgl. HERBST, Totaler Krieg, S. 113.

⁵ Aufgr. der VO über Familienunterstützung bei besonderem Einsatz der Wehrmacht (Einsatz-FamilienunterstützungsVO – Einsatz-FUV) vom 1. 9. 1939 (RGBl. I S. 1563); s. näher Dok. Nr. 104.

Die bisherige Lösung erscheint nicht in jeder Beziehung gerecht. Zunächst einmal sind die Angehörigen des öffentlichen Dienstes insofern besser gestellt, als sie in jedem Falle nach Abzug eines Ausgleichsbetrages ihre bisherigen Einkünfte behalten⁶. Aber auch innerhalb der gewerblichen Wirtschaft, der Verkehrswirtschaft und der Landwirtschaft werden sich je nach der Zahlungskraft der einzelnen Unternehmen erhebliche Unterschiede ergeben. Besonders dann, wenn ein Betrieb stillliegt, kann er von sich aus keine Unterstützung an die Angehörigen der Einberufenen zahlen.

Es muß also unter allen Umständen eine Regelung getroffen werden, wonach sämtliche Einberufenen wegen der Weitergewährung ihrer früheren Einkünfte gleichgestellt werden. Außerdem soll nach Möglichkeit erreicht werden, daß die Unterstützungen nicht durch den Staat, sondern durch andere Stellen gezahlt werden. Es handelt sich um Millionen Fälle. Wenn diese durch die vorhandenen Behörden erledigt werden sollten, liegt die Gefahr nahe, daß eine bürokratische Behandlung mit allen ihren Schwierigkeiten für die Betroffenen Platz greift. Die daraus entstehende Mißstimmung muß unter allen Umständen vermieden werden.

Man kam also überein, daß den zuständigen Stellen folgende Grundsätze vorgeschlagen werden sollen:

Jeder Einberufene, gleichgültig ob er im öffentlichen Dienst oder in einem anderen Arbeitsverhältnis, insbesondere in der Wirtschaft, steht oder Freischaffender ist, erhält eine Entschädigung entsprechend seinen bisherigen Einkünften. Die Abzüge müssen je nach der Höhe der Einkünfte gestaffelt werden, sind aber im übrigen für alle Betroffenen innerhalb der einzelnen festzusetzenden Einkommenstufen gleich. Die hierdurch entstehenden Kosten trägt die gesamte Nation durch den Staat.

Man war sich darüber einig, daß nur auf dieser Grundlage eine wirklich gerechte Lösung der Angelegenheit möglich sei. Einstweilen soll diese Regelung jedoch nur angewandt werden für Einkünfte bis 700,- Reichsmark (Sozialversicherungsgrenze). Für höher liegende Einkünfte müssen von den Betrieben individuelle Sonderregelungen getroffen werden. Im einzelnen wurden noch folgende Punkte erörtert:

1. *Kreis der betroffenen Personen:*

– a)

Die Dienstverpflichteten sollen den Einberufenen gleichgestellt werden.

– b)

Wenn ein Einberufener oder Dienstverpflichteter keine Angehörigen oder sonstigen Personen zu erhalten hat (insbesondere Ledige), wird grundsätzlich nichts gezahlt.

– c)

Gefolgsleute aus freigemachten Gebieten, die noch keine neue Arbeitsstelle gefunden haben, sollen nicht auf die Arbeitslosenunterstützung angewiesen sein⁷, sondern entsprechend wie die Eingezogenen oder Dienstverpflichteten behandelt werden.

2. *Abzug anderer Einkünfte.*

– a)

Man war sich darüber einig, daß grundsätzlich hier kein allzu strenger Maßstab angelegt werden darf, da sonst die Nachteile in keinem Verhältnis zu dem Nutzen ständen; insbesondere soll keinesfalls eine Bedürftigkeitsprüfung alter Art mehr stattfinden.

⁶ S. Dok. Nr. 74 Anm. 13. – Die nachfolg. Anregungen wurden in dieser Form nicht aufgegriffen, sondern gingen z.T. ein in die Neufassung der *Einsatz-FUV* als *Einsatz-Familienunterstützungsgesetz (EFUG)* vom 26. 6. 1940 (RGBl. I S. 911), das den Grundsatz voranstellte, der Familienunterhalt sei keine Leistung der öffentl. Fürsorge und er unterliege nicht der Rückforderung oder Pfändung. Auch war die Unterhaltsberechtigung (neben der Gewährung von Wehrsold) nun von der Ernährereigenschaft des Einberufenen abgekoppelt. Das Nähere regelte eine umfängl. DVO, gleichfalls vom 26. 6. 1940 (RGBl. I S. 912); s. PFUNDTNER/NEUBERT IV c 7, S. 47–126.

⁷ Zu deren Betreuung und Einsatz vgl. Dok. Nr. 146.

- b)

Wenn die von dem Eingezogenen oder Dienstverpflichteten abhängigen Personen, also insbesondere die Ehefrau, eigenen Arbeitsverdienst hatte oder neu erlangt, soll hiervon höchstens die Hälfte abzugsfähig sein. Anderenfalls fehlte für solche Fälle jeder Anreiz, einen Arbeitsverdienst zu suchen; es wäre nämlich dann beispielsweise eine Ehefrau, die nicht arbeitet, genau so gestellt wie eine andere, die arbeitet, sich aber den Ertrag ihrer Arbeit auf die gezahlte Unterstützung anrechnen lassen muß.

3. *Zur Frage, wer bei solchen Eingezogenen oder Dienstverpflichteten, die nicht im öffentlichen Dienst standen, die Unterstützung zahlen soll.*

- a)

Diejenigen Gefolgschaftsmitglieder bzw. deren Angehörige, deren Betrieb, zu dem ihr Arbeitsverhältnis besteht, nicht stillgelegt ist, erhalten die Beihilfe durch den Betrieb ausbezahlt.

- b)

In allen anderen Fällen soll grundsätzlich die in Frage kommende staatliche Behörde die Auszahlung vornehmen.

- c)

Die Unterstützung der nicht in einem Arbeitsverhältnis stehenden Personenkreise (freie Berufe, selbständige Gewerbetreibende), die vorbehaltlich etwa zu prüfender Sondermaßnahmen materiell nach den gleichen Grundsätzen erfolgen soll, ist grundsätzlich von den hierfür in Frage kommenden Berufsorganisationen auszuführen, sofern diese hierzu nicht in der Lage sind, durch die zuständige staatliche Behörde.

C. Es wurde sodann über Auswirkung und Durchführung des Abschnittes III der Kriegswirtschaftsverordnung vom 4. September 1939 gesprochen⁸. Man ging davon aus, daß an der Verordnung, so wie sie jetzt vorliegt, vorläufig nichts geändert werde. Man muß also danach streben, bei der Durchführung, insbesondere des Abschnittes III, darauf zu achten, daß den Werktätigen nicht zu viel zugemutet wird und daß insbesondere der Arbeitswille nicht geschwächt, der Arbeitsfriede nicht gestört wird.

Im einzelnen war man sich über folgendes einig:

1. Zuschläge für Mehrarbeit, Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit sind nach § 18 der Kriegswirtschaftsverordnung nicht mehr zu zahlen. Diese Vorschrift entspringt der richtigen Erkenntnis, daß alles, was zur Stärkung der Reichsverteidigung geschieht, nicht besonders bezahlt werden darf. Anders verhält es sich jedoch mit Sonderzulagen für bestimmte Tätigkeit, wie insbesondere Schmutzzulage, Hitzezulage, Kältezulage u. ä., wie auch mit den üblicherweise gezahlten Weihnachtzulagen. Hier soll nach Ansicht der Anwesenden, wenn irgend möglich, nichts geändert werden.

2. Eine allgemeine Lohnsenkung muß vermieden werden. Überhaupt soll man bei Lohnsenkungen auch in Einzelfällen mit größtmöglicher Vorsicht vorgehen. Wenn auch die Arbeiterschaft den Wegfall der Zuschläge für Mehrarbeit, Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit wegen des Krieges auf sich nehmen wird, wäre sicherlich bei Lohnsenkungen größeren Umfanges mit erheblicher Beunruhigung mit entsprechender Rückwirkung auf Arbeitswilligkeit und Arbeitsleistung zu rechnen. Eine Lohnsenkung kann grundsätzlich nur dann in Betracht kommen, wenn wirklich ungerechtfertigte übertarifliche Löhne gezahlt worden sind.

Es wurden hierzu folgende Anregungen gegeben und Fragen gestellt:

- a)

⁸ RGBl. I S. 1609; s. Dok. Nr. 139 P. 1. Zum Inhalt des Abschnittes III: *Kriegslöhne* und dem noch 1939 erfolgten Widerruf des Verbots von Lohnzuschlägen unten Dok. Nr. 192, generell RECKER, Sozialpolitik, S. 33–53.

Sehr oft ist der Lohn der Dienstverpflichteten geringer oder erheblich geringer als an der früheren Arbeitsstelle. In diesen Fällen muß die vorher erörterte Regelung über die Zahlung einer Entschädigung entsprechend angewandt werden. Übrigens sind solche Fälle eines erheblichen Unterschiedes der Einkünfte häufig darauf zurückzuführen, daß der Einsatz eines Dienstverpflichteten unzweckmäßigerweise nicht seiner bisherigen Betätigung entspricht.

– b)

Lohnsenkungen müssen innerhalb eines Betriebes im Grundsatz möglichst gleichmäßig durchgeführt werden. Es geht nicht an, daß ein in der Werkstatt Beschäftigter schlechter behandelt wird als ein Angestellter der Buchhaltung. Die höhere Bewertung der Kanzleiarbeit gegenüber derjenigen an der Maschine ist verfehlt.

– c)

Es wurde auch über eine Senkung der außertariflichen Gehälter gesprochen. Hierbei muß jedoch berücksichtigt werden, daß insoweit durch die Steuererhöhungen der letzten Zeit, und zwar sowohl durch die Mehreinkommensteuer⁹ wie auch durch die Steuererhöhungen der Kriegswirtschaftsverordnung¹⁰, schon ein weitgehender Ausgleich geschaffen worden ist.

D. Nach Erörterung dieser beiden Hauptfragen wurden noch einige besondere Angelegenheiten besprochen.

Präsident *Pietzsch* äußerte sich zu der Frage, ob und inwieweit eine Unterstützung der durch den Krieg notleidenden Unternehmer durch Einleitung von Kreditaktionen und dergleichen möglich sei¹¹.

Es wurde erörtert, ob nicht eine Abgrenzung der Belieferungsbezirke der Großhändler zwecks Unkosten-, Zeit- und Brennstoffersparnis empfehlenswert sei. Hierzu teilte Dr. *Hayler* mit, daß eine Vorschrift vorbereitet werde, wonach bei Fortsetzung der bisherigen Bewirtschaftungsmaßnahmen die Großhändler in ihrem geschäftlichen Wirkungsgebiet einen Umkreis von 50 km nicht überschreiten dürfen.

Es wurde beobachtet, daß vielfach die in den Betrieben beschäftigten Frauen sonnenabends wegbleiben mit der Begründung, sie müßten ihren Hausstand in Ordnung bringen. Die Wirtschaftsorganisation soll durch ihre Gliederungen darauf hinwirken, daß, soweit dies die betrieblichen Verhältnisse ermöglichen, solche Frauen in gesonderten Abteilungen zusammengefaßt und besonders eingeteilt werden, damit sie ihren Hausstand versorgen können.

Zum Schluß betonte Präsident *Pietzsch* nochmals die Notwendigkeit und den Nutzen enger gemeinschaftlicher Arbeit zwischen Deutscher Arbeitsfront und Wirtschaftsorganisation für die Gesamtheit unter der Führung des Staates. Es wurde ein baldiges Wiederzusammentreten in dem gleichen Kreise in Aussicht genommen¹².

⁹ Eingeführt im Rahmen des „Neuen Finanzplans“: Dok. Nrr. 47 Ziff. 4, 59 Ziff. VI.

¹⁰ Zuschlag von 50% auf Lohn- bzw. Einkommensteuer und Erhöhung verschiedener Verbrauchsteuern: s. Dok. Nr. 74 Anm. 8.

¹¹ Hierzu vgl. Dok. Nr. 187.

¹² Die nächste Sitzung fand am 28. 9. 1939 in der DAF-Zentrale statt, bis Apr. 1942 folgten weitere sechs Zusammenkünfte. Über die besprochenen Themen und konkrete Ergebnisse ist nichts bekannt. Aus Sicht der DAF (Schreiben vom 11. 5. 1942; o. Anm. 2) erfolgte dort „ein reger gegenseitiger Gedankenaustausch mit jeweils [einer] klaren gemeinsamen Stellungnahme zu Vorhaben und schon getroffenen Maßnahmen der Reichsregierung“, wogegen die örtliche Umsetzung daran krankte, daß sich die DAF-Gaue nicht mit den Bezirken der OgW deckten.

Eine von Reichshandwerksmeister Schramm und Hans Sehnert, dem Leiter des Fachamts Handwerk in der DAF, am 18. 1. 1940 verabredete analoge „Arbeitsgemeinschaft“ für das Handwerk wurde von RWiM Funk auf Vortrag Landfrieds ebenfalls gebilligt, allerdings wiederum nur unter der Bedingung, daß sie die klare Unterstellung des Reichsstands des Dt. Handwerks und die letzte Entscheidung seines Ministeriums nicht tangierte; R 3101/34106, Bl. 94 f., 107.

Zitierhinweis

Nr. 151 Sitzung der Reichswirtschaftskammer und der Deutschen Arbeitsfront vom 12. September 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d151>